

#### Art. 2.265. -

(1) Dispozițiile art. 2.264 nu se aplică pariurilor făcute între persoanele care iau ele însele parte la curse, la jocuri de îndemânare sau la orice fel de jocuri sportive.

(2) Cu toate acestea, dacă suma pariului este excesivă, instanța poate să respingă acțiunea sau, după caz, să reducă suma.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), intermediarii legal autorizați să adune mize de la persoane care nu iau parte la joc nu pot invoca dispozițiile art. 2.264 alin. (1) și (3).

#### Jocurile și pariurile autorizate

#### Art. 2.266. -

Jocurile și pariurile dau loc la acțiune în justiție numai când au fost permise de autoritatea competentă.

## CAPITOLUL XX

### Tranzacția

#### Noțiune

#### Art. 2.267. -

(1) Tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesiile sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.

(2) Prin tranzacție se pot naște, modifica sau stinge raporturi juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre părți.



#### Domeniul de aplicare

- ✓ Căutare dezvoltată cu AI: Găsesc rapid exact ce caută cu ajutorul AI
- ✓ Cel mai vast conținut: Au acces la o bibliotecă juridică extinsă și actualizată
- ✓ Instrumente de analiză: Rapide și precise, pentru a înțelege reglementările
- ✓ Flexibilitatea abonamentelor: Aleg modulele necesare, fără costuri inutile
- ✓ Suport tehnic: Beneficiază de asistență tehnică promptă și profesionistă

lege[6]

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

#### Art. 2.268. -

**(1)** Nu se poate tranzacționa asupra capacității sau stării civile a persoanelor și nici cu privire la drepturi de care părțile nu pot să dispună potrivit legii.

**(2)** Se poate însă tranzacționa asupra acțiunii civile derivând din săvârșirea unei infracțiuni.

#### Indivizibilitatea tranzacției

##### Art. 2.269. -

Tranzacția este indivizibilă în ceea ce privește obiectul său. În lipsa unei stipulații contrare, ea nu poate fi desființată în parte.

#### Întinderea tranzacției

##### Art. 2.270. -

**(1)** Tranzacția se mărginește numai la obiectul ei; renunțarea făcută la toate drepturile, acțiunile și pretențiile nu se întinde decât asupra cauzei cu privire la care s-a făcut tranzacția.

**(2)** Tranzacția nu privește decât cauza cu privire la care a fost încheiată, fie că părțile și-au manifestat intenția prin expresii generale sau speciale, fie că intenția lor rezultă în mod necesar din ceea ce s-a prevăzut în cuprinsul tranzacției.

#### Capacitatea de exercițiu

##### Art. 2.271. -

Pentru a tranzacționa, părțile trebuie să aibă deplina capacitate de a dispune de drepturile care formează obiectul contractului. Cei care nu au această capacitate pot tranzacționa numai în condițiile prevăzute de lege.

#### Condițiile de formă

##### Art. 2.272. -

Pentru a putea fi dovedită, tranzacția trebuie să fie încheiată în scris.

#### Cauzele de nulitate

##### Art. 2.273. -

**(1)** Tranzacția poate fi afectată de aceleași cauze de nulitate ca orice alt contract.

**(2)** Cu toate acestea, ea nu poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților și nici pentru leziune.

Când te-ai săturat de căutări  
interminabile, oferă-ți un avantaj:  
un software juridic de încredere!

lege[6]



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

## Tranzacția asupra unui act nul

### Art. 2.274. -

- (1) Este nulă tranzacția încheiată pentru executarea unui act juridic lovit de nulitate absolută, în afară de cazul în care părțile au tranzacționat expres asupra nulității.
- (2) În cazul în care tranzacția s-a încheiat pentru executarea unui act anulabil, anularea tranzacției poate fi cerută doar de partea care la data încheierii tranzacției nu cunoștea cauza de anulabilitate.

## Înscrierile false

### Art. 2.275. -

Este, de asemenea, nulă tranzacția încheiată pe baza unor înscrieri dovedite ulterior ca fiind false.

## Înscrierile necunoscute

### Art. 2.276. -

- (1) Descoperirea ulterioară de înscrieri necunoscute părților și care ar fi putut influența conținutul tranzacției nu reprezintă o cauză de nulitate a acesteia, cu excepția cazului în care înscrierile au fost ascunse de către una dintre părți sau, cu știința ei, de către un terț.
- (2) Tranzacția este nulă dacă din înscrierile descoperite rezultă că părțile sau numai una dintre ele nu aveau niciun drept asupra căruia să poată tranzacționa.

## Tranzacția asupra unui proces terminat

### Art. 2.277. -

Tranzacția asupra unui proces este anulabilă la cererea părții care nu a cunoscut că litigiul fusese soluționat printr-o hotărâre judecătorească intrată în puterea lucrului judecat.

## Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească

## Art. 2.278. -

(1) Tranzacția care, punând capăt unui proces început, este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desființată prin acțiune în nulitate sau acțiune în rezoluțiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi, de asemenea, atacată cu acțiune revocatorie sau cu acțiunea în declararea simulației.

(2) Hotărârea prin care s-a desființat tranzacția în cazurile prevăzute la alin. (1) face ca hotărârea judecătorească prin care tranzacția fusese constatată să fie lipsită de orice efect.

## TITLUL X Garanțiile personale

### CAPITOLUL I Dispoziții generale



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

### Tipurile de garanții personale

## Art. 2.279. -

Garanțiile personale sunt fideiusiunea, garanțiile autonome, precum și alte garanții anume prevăzute de lege.

## CAPITOLUL II Fideiusiunea

### SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

#### Noțiune

## Art. 2.280. -

Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă față de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligațional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remunerații, obligația debitorului dacă acesta din urmă nu o execută.

### Fideiusiunea obligatorie

#### Art. 2.281. -

Fideiusiunea poate fi impusă de lege sau dispusă de instanța judecătorească.

### Forma fideiusiunii

#### Art. 2.282. -

Fideiusiunea nu se prezumă, ea trebuie asumată în mod expres printr-un înscris, autentic sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute.

### Consimțământul debitorului principal

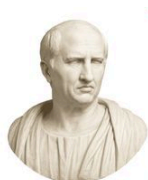
#### Art. 2.283. -

Fideiusiunea poate fi contractată fără știința și chiar împotriva voinței debitorului principal.

### Beneficiarul fideiusiunii

#### Art. 2.284. -

Fideiusiunea se poate constitui pentru a garanta obligația unui alt fideiusor.



Cicero AI

lege[6]

Nu mai căuta. Întreabă-l pe Cicero.

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

### Condițiile pentru a deveni fideiusor

#### Art. 2.285. -

**(1)** Debitorul care este obligat să constituie o fideiusiune trebuie să prezinte o persoană capabilă de a se obliga, care are și menține în România bunuri suficiente pentru a satisface creanța și care

domiciliază în România. Dacă vreuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită, debitorul trebuie să prezinte un alt fideiutor.

**(2)** Aceste reguli nu se aplică atunci când creditorul a cerut ca fideiutor o anumită persoană.

### Substituirea fideiushiunii legale sau judiciare

#### Art. 2.286. -

Debitorul care este ținut să constituie o fideiushiune legală sau judiciară poate oferi în locul acesteia o altă garanție, considerată suficientă.

### Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiushiunii

#### Art. 2.287. -

Litigiile cu privire la caracterul suficient al bunurilor fideiutorului sau al garanției oferite în locul fideiushiunii sunt soluționate de instanță, pe cale de ordonanță președințială.

### Obligația principală

#### Art. 2.288. -

**(1)** Fideiushiunea nu poate exista decât pentru o obligație valabilă.

**(2)** Se pot însă garanta prin fideiushiune obligații naturale, precum și cele de care debitorul principal se poate libera invocând incapacitatea sa, dacă fideiutorul cunoștea aceste împrejurări.

**(3)** De asemenea, fideiushiunea poate fi constituită pentru o datorie viitoare sau condițională.

### Limitele fideiushiunii

#### Art. 2.289. -

**(1)** Fideiushiunea nu poate fi extinsă peste limitele în care a fost contractată.

**(2)** Fideiushiunea care depășește ceea ce este datorat de debitorul principal sau care este contractată în condiții mai oneroase nu este valabilă decât în limita obligației principale.

### Întinderea fideiushiunii

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

#### **Art. 2.290. -**

**(1)** În lipsa unei stipulații contrare, fideiusiunea unei obligații principale se întinde la toate accesoriile acesteia, chiar și la cheltuielile ulterioare notificării făcute fideiusorului și la cheltuielile aferente cererii de chemare în judecată a acestuia.

**(2)** Fideiusorul datorează cheltuielile de judecată și de executare silită avansate de creditor în cadrul procedurilor îndreptate împotriva debitorului principal numai în cazul în care creditorul l-a înștiințat din timp.

#### **Fideiusiunea parțială**

#### **Art. 2.291. -**

Fideiusiunea poate fi contractată pentru o parte din obligația principală sau în condiții mai puțin oneroase.

#### **Fideiusiunea asimilată**

#### **Art. 2.292. -**

În cazul în care o parte se angajează față de o altă parte să acorde un împrumut unui terț, creditorul acestui angajament este considerat fideiusor al obligației de restituire a împrumutului.

### **SECȚIUNEA a 2-a** **Efectele fideiusiunii**

#### **§1. Efectele fideiusiunii între creditor și fideiusor**

##### **Obligația fideiusorului**

#### **Art. 2.293. -**

Fideiusorul nu este ținut să îndeplinească obligația debitorului decât dacă acesta nu o execută.

#### **Beneficiul de discuțiune**

#### **Art. 2.294. -**

**(1)** Fideiusorul convențional sau legal are facultatea de a cere creditorului să urmărească mai întâi bunurile debitorului principal, dacă nu a renunțat la acest beneficiu în mod expres.

**(2)** Fideiusorul judiciar nu poate cere urmărirea bunurilor debitorului principal sau ale vreunui alt fideiusor.

#### **Invocarea beneficiului de discuțiune**

#### **Art. 2.295. -**



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

**(1)** Fideiusorul care se prevalează de beneficiul de discuțiune trebuie să îl invoce înainte de judecarea fondului procesului, să indice creditorului bunurile urmăribile ale debitorului principal și să avanseze acestuia sumele necesare urmăririi bunurilor.

**(2)** Creditorul care întârzie urmărirea răspunde față de fideiusor, până la concurența valorii bunurilor indicate, pentru insolvabilitatea debitorului principal survenită după indicarea de către fideiusor a bunurilor urmăribile ale debitorului principal.

#### Excepțiile invocate de fideiusor

##### Art. 2.296. -

Fideiusorul, chiar solidar, poate opune creditorilor toate mijloacele de apărare pe care le putea opune debitorul principal, afară de cele care îi sunt strict personale acestuia din urmă sau care sunt excluse prin angajamentul asumat de fideiusor.

#### Pluralitatea de fideiusori

##### Art. 2.297. -

Atunci când mai multe persoane s-au constituit fideiusori ai aceluiași debitor pentru aceeași datorie, fiecare dintre ele este obligată la întreaga datorie și va putea fi urmărită ca atare, însă cel urmărit poate invoca beneficiul de diviziune, dacă nu a renunțat în mod expres la acesta.

#### Beneficiul de diviziune

##### Art. 2.298. -

**(1)** Prin efectul beneficiului de diviziune, fiecare fideiusor poate cere creditorului să își dividă mai întâi acțiunea și să o reducă la partea fiecăruia.

**(2)** Dacă vreunul dintre fideiusori era insolubil atunci când unul dintre ei a obținut diviziunea, acesta din urmă rămâne obligat



proporțional pentru această insolvabilitate. El nu răspunde însă pentru insolvabilitatea survenită după diviziune.

### Divizarea acțiunii de către creditor

#### Art. 2.299. -

Dacă însă creditorul însuși a divizat acțiunea sa, el nu mai poate reveni asupra diviziunii, chiar dacă înainte de data la care a făcut această diviziune ar fi existat fideiusori insolvabili.

### Fideiusiunea solidară

#### Art. 2.300. -

Atunci când se obligă împreună cu debitorul principal cu titlu de fideiusor solidar sau de codebitor solidar, fideiusorul nu mai poate invoca beneficiile de discuțiune și de diviziune.

### Prorogarea termenului și decăderea din termen

#### Art. 2.301. -

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Fideiusorul nu este liberat prin simpla prelungire a termenului acordat de creditor debitorului principal. Tot astfel, decăderea din termen a debitorului principal produce efecte cu privire la fideiusor.

### Informarea fideiusorului

#### Art. 2.302. -

Creditorul este ținut să ofere fideiusorului, la cererea acestuia, orice informație utilă asupra conținutului și modalităților obligației principale și asupra stadiului executării acesteia.

### Renunțarea anticipată

#### Art. 2.303. -

Fideiusorul nu poate renunța anticipat la dreptul de informare și la beneficiul excepției subrogației.

### Fideiusiunea dată unui fideiusor

#### Art. 2.304. -

Cel care a dat fideiusiune fideiusorului debitorului principal nu este obligat față de creditor decât în cazul când debitorul principal și toți fideiusorii săi sunt insolvabili ori sunt liberați prin efectul unor excepții personale debitorului principal sau fideiusorilor săi.

## §2. Efectele fideiusiunii între debitor și fideiusor

### Subrogarea fideiusorului

#### Art. 2.305. -

Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului.

### Întinderea dreptului de regres

#### Art. 2.306. -

(1) Fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate cere acestuia ceea ce a plătit, și anume capitalul, dobânzile și cheltuielile, precum și daunele-interese pentru repararea oricărui prejudiciu pe care acesta l-a suferit din cauza fideiusiunii. El poate, de asemenea, să ceară dobânzi pentru orice sumă pe care a trebuit să o plătească creditorului, chiar dacă datoria principală nu producea dobânzi.

(2) Fideiusorul care s-a obligat fără consimțământul debitorului nu poate recupera de la acesta decât ceea ce debitorul ar fi fost ținut să plătească, inclusiv daune-interese, dacă fideiusiunea nu ar fi avut loc, afară de cheltuielile subsecvente notificării plății, care sunt în sarcina debitorului.

### Regresul contra debitorului incapabil

#### Art. 2.307. -

Alerte prin email și sms pentru Dosare Instanță, Hotărâri Judecătorești, Buletinul Insolvenței, MO partea a IV-a



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Atunci când debitorul principal se liberează de obligație invocând incapacitatea sa, fideiusorul are regres împotriva debitorului principal numai în limita îmbogățirii acestuia.